



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT BINTI AYAH PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrudin Daulay, SH, advokat pada Kantor Hukum Syahrudin Daulay, SH dan Rekan (S&R) yang berkantor di Jalan Sutan Soripada, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik syahrudindauly1012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/S&R-SK/XII/2025 tanggal 03 Desember 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register nomor 431/SK/2025/PA.Sbh tanggal 04 Desember 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT, laki-laki, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 04 Desember 2025 dengan register Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten/Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten/Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 24 April 2020;

2.-----

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sukajaya Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten/Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang dari dua tahun, dan kemudian pindah ke XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Palembang pada tanggal 16-10-2020;

4.-----

Bahwa pada semenjak awal menikah sampai beberapa bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun belum genap satu tahun usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



4.1.-----

Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;

4.2.-----

Tergugat selalu membohongi dan memarahi Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;

4.3.-----

Tergugat tidak memberikan perhatian layaknya sebagai seorang suami, suka berjudi;

4.4.-----

Tergugat sering meninggalkan Penggugat beberapa hari hanya dikarenakan kepentingan ego Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan mei tahun 2023 yang tanggal dan harinya Penggugat sudah tidak ingat lagi yaitu ketika Penggugat mengetahui kelakuan Tergugat yang sering mengambil uang tabungan Penggugat untuk keperluan/modalnya bermain judi. Saat itu Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. setelah hampir seminggu Tergugat tidak pulang kerumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan atas saran dari keluarga Penggugat mencarinya dan mengajaknya untuk pulang dan Tergugat berjanji tidak menguanginya perbuatannya lagi dan itu untuk yang kesekian kalinya Penggugat mengalah demi menjaga keutuhan Rumah tangga. Namun yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat tepat 2 minggu setelahnya Tergugat mengulangi kelakuannya mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi, kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini (Mei 2023-sekarang);

6.-----

Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak keluarga Penggugat, namun tidak pernah diindahkan Tergugat dan usaha damai pun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

8.-----

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI AYAH PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui sidang jarak jauh (*teleconference*) didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian atas perintah Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan serta telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan surat tercatat Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh yang dibacakan di persidangan, di mana surat panggilan tersebut tanggal 05 Desember 2025 dan 18 Desember 2025 telah diterima oleh pihak yang tinggal serumah dengan Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksud dalam surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas tanggal 03 Desember 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 April 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, dan telah diperiksa serta

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan April 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palembang, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi ikut dalam proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak pertengahan tahun 2023, namun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan tempat kediaman terlebih dahulu adalah Penggugat di mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat setelah berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dalam proses perdamaian Penggugat dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Ayah Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan April 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palembang sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di desa yang sama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi ikut dalam proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kecanduan judi online, bahkan sampai harta Penggugat dan Tergugat habis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak pertengahan tahun 2023 dengan masalah yang sama terus berulang kali dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak akhir tahun 2024, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi ke XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan saksi dan istri saksi menerima surat panggilan untuk Tergugat karena saksi adalah teman seperantauan ayah kandung Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat sudah tidak berada di alamat yang Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya, di mana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, serta terhadap perkara *a quo* Penggugat mengajukannya di tempat kediaman Penggugat sebagai istri yang beralamat di Kabupaten Padang Lawas, sehingga secara relatif wilayah tersebut masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, dan terhadap hal tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *teleconference* didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian atas perintah Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan serta telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian terhadap hal tersebut secara formil dan materiil dapat Majelis Hakim terima dan diizinkan beracara untuk mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis.* Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa mengenai kehadiran Penggugat secara jarak jauh (*teleconference*) telah sesuai dengan maksud Pasal 24 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, meskipun persidangan jarak jauh (*teleconference*) berdasarkan pasal tersebut berlaku hanya untuk pemeriksaan dalam acara pembuktian terhadap saksi dan/atau ahli, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat diterapkan terhadap para pihak yang tidak memungkinkan untuk hadir langsung di ruang sidang, sehingga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud pasal 57 ayat (3)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kehati-hatian bagi Majelis Hakim terhadap kebenaran pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, maka kehadiran Penggugat tersebut dapat Majelis Hakim terima dan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemanggilan Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg *jo.*

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* angka III Romawi tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara dan Biaya Perkara Secara Elektronik huruf B angka 4 dan 8 tentang Panggilan Sidang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan telah dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat telah dilaksanakan selama proses persidangan, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil dan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun terhadap bukti tersebut yang merupakan surat keterangan domisili Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut merupakan alat bukti tertulis bukan akta (surat biasa) sebagaimana ketentuan Pasal 294 R.Bg dan 1881 KUHPerdata, sehingga kekuatan pembuktiannya hanya mengikat kepada para pihak yang bertanda tangan dalam surat tersebut, namun oleh karena terhadap bukti tersebut relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut disebabkan ketidakhadirannya, maka terhadap bukti tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Penggugat telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat saat ini yang berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata. Adapun terhadap bukti tersebut yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdata, kemudian secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata. Oleh karena itu, terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil bukti saksi karena mereka telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan didapat bukan dari hasil proses melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat terjadinya proses perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, di mana penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terungkap dalam proses mediasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah karena Tergugat kecanduan judi online, kemudian pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, namun tidak berhasil, sehingga pada pertengahan tahun 2023 baik Penggugat maupun Tergugat sudah hidup masing-masing, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah kediaman bersama tersebut, akan tetapi sejak

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2024 baik Tergugat maupun keluarganya sudah tidak tinggal lagi di XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dan tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa landasan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu"*, oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"* halaman 650 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa *"sumber pengetahuan hanya terbatas pada: 1) Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2) Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3) Berdasarkan pendengaran saksi sendiri"*, oleh karenanya keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yakni berdasarkan pengalaman saksi sendiri mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat terjadi proses perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, bahkan sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dari tempat kediaman bersama tersebut sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang demikian telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan dan relevan, serta berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka terhadap bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu secara formil dan materiil kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palembang sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di desa yang sama sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kecanduan judi online;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023 dengan masalah yang sama terus berulang kali dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak akhir tahun 2024, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi ke XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan saksi yang bernama SAKSI dan istri saksi menerima surat panggilan untuk Tergugat karena saksi adalah teman seperantauan ayah kandung Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra*

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai relaas panggilan surat tercatat sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana surat panggilan tercatat tanggal 05 Desember 2025 dan 18 Desember 2025 yang telah dibacakan di persidangan menyatakan bahwa surat panggilan Tergugat tersebut telah diterima oleh pihak yang tinggal serumah dengan Tergugat yakni atas nama SAKSI (Saksi II Penggugat) dan ISTRI SAKSI (Istri Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 2023 baik Penggugat maupun Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah kediaman bersama, akan tetapi sejak akhir tahun 2024, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi ke XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat sampai dengan sekarang, kemudian alasan Saksi II Penggugat dan istrinya menerima surat panggilan tersebut dikarenakan saksi tersebut merupakan teman seperantauan ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. angka III Romawi tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara dan Biaya Perkara Secara Elektronik huruf B angka 4 dan 8 tentang Panggilan Sidang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik menegaskan bahwa "dalam hal Tergugat tidak

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat”;

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap proses pemanggilan melalui surat tercatat telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat dalam angka 3 yang menegaskan *“bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (on hand delivery) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak”;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat Tergugat tersebut bukanlah merupakan alamat yang sebenarnya, karena sejak akhir tahun 2024, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi ke XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga terbukti Tergugat tidaklah tinggal serumah dengan saksi yang menerima surat panggilan tersebut, oleh karena itu terhadap surat panggilan Tergugat tersebut mengandung cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut di atas, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 7 tentang Pengucapan Putusan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1447 Hijriah oleh Rahmat Hartanto, S.H., sebagai Ketua Majelis, Andi Permana, S.H., dan Muhammad Farhan Fuadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1447 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Rahmat Hartanto, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Permana, S.H.

Muhammad Farhan Fuadi, S.H.

Panitera Sidang

ttd.

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 38.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)